



فقه الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما في أحكام البيوع ونماذج من تطبيقاتها المعاصرة

محمد علي محمد صالح حسين

قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة إب، اليمن

الملخص:

الكلمات المفتاحية:

يهدف هذا البحث إلى ترجمة مختصرة للإمام علي بن الحسين، والتعريف بالفقه لغة واصطلاحاً، والتعريف بالبيوع لغة وشرعاً، كما يهدف البحث كذلك إلى بيان فقه الإمام علي بن الحسين رضي الله عنه في أحكام البيوع، في نماذج منها، وهي: أولاً: في حكم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه، لأجل العطاء، ثانياً: بيان فقهه رضي الله عنه في حكم البيع إلى العطاء، ونحوه، ثالثاً: بيان فقهه رضي الله عنه في حكم شراء البائع من المشتري طعاماً بالدين الذي في ذمة المشتري، مقارنة كل ذلك بأقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، الموافقين والمخالفين، وبيان سبب الخلاف، وذكر أدلة الموافقين والمخالفين، وبيان الراجح بحمد الله في كل ذلك. مع ذكر نماذج من التطبيقات المعاصرة، لكل مسألة من المسائل السابقة. وكان من أبرز نتائجه: دقة فقه الإمام علي بن الحسين، واجتهاده، وقوة استنباطه في مسائل الفقه. خصوصاً بعض مسائل البيوع المذكورة إنموذجاً، ومكانة فقهه الرفيعة مقارنة بفقه معاصريه، ومن بعدهم من الأئمة. وثمرة فقه وأثره النافع في المسائل المعاصرة.

فقه،
علي بن الحسين،
البيوع،
العطاء،
تأخير القبض،
ذمة المشتري،

فقه الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما في أحكام البيوع
ونماذج من تطبيقاتها المعاصرة

Fiqh of Imam Zain al-Abedin Ali ibn al-Hussein (may Allah be pleased with him) in Sale Provisions Supported by Samples of Contemporary Applications

Mohammed Ali Mohamed Saleh Hussein

Department of Quran Sciences and Islamic Studies, Faculty of Arts, Ibb University, Yemen

Keywords:	Abstract:
Fiqh, Ali bin Al Hussein, Sales, Higher Price, Late Payment Debtor	This study aimed to introduce briefly Imam Ali ibn al-Hussein (may Allah be pleased with him) and his <i>fiqh</i> linguistically and conventionally and define sales linguistically and conventionally. It also aimed to show his <i>fiqh</i> in sale provisions concerning some cases, namely selling something at a higher price than its past time for the sake of higher price, selling until the time of payment, and selling food from a debtor at the same value of the debt. All these cases were compared with both similar and opposing provisions of companions, followers, and imams who came after him, showing the reasons behind those differences supported by evidences, each, and the sound-correct ones. All these issues were supported by providing examples of contemporary applications. The most significant conclusions of the study showed that Imam Ali's <i>fiqh</i> was accurate, highly case-inferred, the sale ones in particular, highly put in <i>fiqh</i> literature in comparison with the ones of his contemporaries and those of imams who came after him, and useful and effective in contemporary issues.

المقدمة:

الحمد لله الذي منّ على من يشاء بالفقه في دينه، والعلم بشريعته التي أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووفق سبحانه لمن اختار منهم -مع العلم بكتابته وسنة نبيه - لخشيته، فقال عز وجل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلِ النَّعَمِ مُحْتَئِفٌ أَلْوَنُهُ وَكَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: 28].

وجعل تمام الخيرية، وكمال العلم، والفقه الصائب، والفهم الخالص من الخطأ والشوائب في أوائل هذه الأمة من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، فقال الله سبحانه: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنْكُمْ أُولُو الْأَوَّلُونَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 100].

فمن الأسبقية: الأسبقية في العلم الصحيح، والعمل به، وتوعد سبحانه من خالف سبيلهم في الفهم لنصوص الكتاب والسنة، فقال الله سبحانه و تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115] ، والصحابة والتابعين يدخلون في هذه الآية في هذه السبيل دخولاً أولياً، ومن ذلك الفهم عن الله، و عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين

يلونهم، ثم الذين يلونهم)⁽¹⁾، ففي هذا الحديث أن التابعين من خير هذه الأمة عموماً.

وتتضمن الخيرية: خيرية العلم والعمل، ثمرة من ثمار الفقه الصحيح، ولهذا كان التابعون هم الذين أخذ عنهم الفقه الأئمة المجتهدون واحداً بعد الآخر.

وإن من أئمة أولئك التابعين وأعلامهم وساداتهم، وفقهائهم الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -، الذي أخذ علمه، وفقهه عن الصحابة، منهم أباه الحسين رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وتلمذ عليه بعض أئمة التابعين، منهم ابنه أبو جعفر محمد بن علي الباقر، ومحمد بن شهاب الزهري أستاذ الإمام مالك، الذي تتلمذ عليه الإمام الشافعي، الذي هو أستاذ الإمام أحمد.

فكان من المفيد جداً الوقوف على فقه علي بن الحسين - رضي الله عنهما - مدوناً، إلا أنه مفرق في بطون الكتب، فكان من الأسهل على الباحثين عن فقهه رضي الله عنه جمع ذلك في بحث مستقل ليسهل الوصول إليه، أسوة بغيره من فقهاء التابعين الذين جُمع فقههم في بحوث مستقلة.

وكان من الأجدر أن يجمع فقهه في مسائل مهمة يحتاج الناس إليها كثيراً في معاملاتهم، ومنها مسائل البيوع، فمن هذه الحيثية، وتلك وخدمة للعلم وأهله رغب الباحث أن يكون بحثه بعنوان (فقه الإمام زين العابدين علي بن الحسين - رضي الله عنه - في البيوع)، في مسائل منها،

أهداف البحث:

- 1- بيان فقه الإمام علي بن الحسين - رضي الله عنهما - في أحكام البيوع في مبحث مستقل.

- 2- بيان مكانة فقهه في هذه المسائل لدى أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.

حدود الدراسة:

- 1- جمع فقه علي بن الحسين رضي الله عنه في أحكام البيوع من سائر الكتب، ولاسيما المصادر المشهورة المعتمدة، ولم يقتصر الباحث بمصدر معين نظرا لتفرق فقهه في مختلف المصادر والمراجع.

- 2- البحث في مسائل البيوع التي عثر عليها الباحث للإمام علي بن الحسين، ولم يعثر على غيرها وهي: حكم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. وحكم البيع إلى العطاء، وحكم شراء الطعام من المشتري مقابل الدين في ذمته.

- 3- حدود المقارنة: بأشهر فقه الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين

الدراسات السابقة

- بحسب علم الباحث لا يعلم بحثا مستقلا في فقه علي بن الحسين رضي الله عنه في هذه المسألة دراسة مقارنة، وإن كان قد كُتب في حكم المسألة عموما. والله أعلم

منهج البحث:

- 1- المنهج الاستقرائي من خلال البحث عن فقه علي بن الحسين من مختلف المصادر الأصلية، والمراجع في مسائل البيوع.

كما هو مبين بحمد الله في حدود الدراسة. نسأل الله الكريم أن ينفذ به، ومن الله أستمد العون والهدى والسداد، فهو حسبنا ونعم الوكيل.

أهمية البحث:

1. تناوله فقه علم من أعلام هذه الأمة في مسائل في المعاملات مهمة.
2. كونه يعرض أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في هذه المسألة محققة وكذا من بعدهم من الأئمة.
3. أن فهم بعض هذه المسائل له انعكاس جيد في فهم أمثالها في الفقه المعاصر.

سبب اختيار الموضوع:

- 1- السبب الذي حمل الباحث على بحث هذا الموضوع أنه لم يقف على بحث مستقل في فقه الإمام علي بن الحسين - رضي الله عنهما - في أحكام البيوع في بحث مجموع.

مشكلة البحث:

تفرق فقه علي بن الحسين في أحكام البيوع في مصادر ومراجع شتى، مما يصعب الوصول عليها بسهولة ويسر.

الفرضيات:

- 1- هل فقه علي بن الحسين رضي الله عنه في البيوع موافق لفقه سائر الصحابة والتابعين ومن بعدهم أم أنه مخالف لهم؟
- 2- وعلى فرض أنه موافق لأكثرهم فما هي هذه الموافقات؟ وما براهينها؟
- 3- وعلى فرض أن له انفرادات، فما هي هذه الإنفرادات، وما براهينها؟

المبحث التمهيدي: ترجمة موجزة للإمام علي بن الحسين - رضي الله عنهما، والتعريف بمصطلحات البحث.

المبحث الأول: حكم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه، مقابل تأجيل قبض الثمن.

المبحث الثاني: حكم البيع إلى العطاء ونحوه.

المبحث الثالث: حكم شراء البائع من المشتري

طعاماً بالثمن الذي في ذمة المشتري.

الخاتمة وفيها أبرز النتائج، والتوصيات.

قائمة المصادر والمراجع.

التمهيد: ترجمة موجزة للإمام علي بن

الحسين، والتعريف بمصطلحات البحث:

المطلب الأول: ترجمة موجزة للإمام علي

بن الحسين.

أولاً: نسبه: هو السيد الإمام علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي العلوي الفاطمي المدني، الملقب بزين العابدين، والسجاد، ويُكنى بأبي محمد، وبأبي الحسين، وبأبي الحسن، وبأبي عبد الله (2).

وأُمّه: هي سلافة بنت يزيدجر آخر ملوك فارس، وقيل اسمها غزالة سندية، وليس للحسين - رضوان الله عليه - عقب عن الذكور إلا من ابنه زين العابدين.

ولعلي بن الحسين أخ أكبر يُسمى بعلي بن الحسين يُقال له علي الأكبر، وقد قتل مظلوماً مع أبيه الحسين عليه السلام بكريلاء، سنة 61هـ،

2- المنهج المقارن وذلك من خلال مقارنة

تلك الأقوال بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، الموافقة والمخالفة في تلك المسائل.

3- المنهج الوصفي والتحليلي لتلك الآراء

والأقوال الفقهية، وأدلتها ومناقشتها ومعرفة الأقرب إلى الصواب منها.

منهجية الباحث في هذا البحث:

1- إيراد قول علي بن الحسين رضي الله

عنهما في هذه المسألة.

2- ذكر من وافقه من الصحابة والتابعين

وأئمة المذاهب المشهورة أولاً.

2- ذكر من خالف في هذه المسألة من

الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب ثانياً.

4- ذكر أدلة كل قول وتخريج الأحاديث

وتحقيقها والخلوص إلى الراجح.

5- عند توثيق المصادر والمراجع يذكر

الباحث المصدر والصفحة ومؤلفه والجزء والصفحة، ويؤخر التعريف ببطاقة الكتاب إلى قائمة المصادر والمراجع.

6- يترجم الباحث للأعلام غير المشهورة.

خطة البحث

مقدمة تشمل على أهمية البحث، وأسباب

اختياره، وفرضياته، وأهدافه، ومنهج البحث، وطريقة الباحث، والمشكلة، والدراسات السابقة، وحدود دراسته.

ومبحث تمهيدي وثلاثة مباحث:

قال الزهري: " ما أكثر مجالستي لعلي بن الحسين، وما رأيت أحدا أفقه من علي بن الحسين"⁽⁶⁾.

رابعاً: زهده رضي الله عنه، وعبادته، وسخائه.

فقد قال الإمام مالك رحمه الله: "كان علي بن الحسين يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة إلى أن مات"، وكان يسمى زين العابدين لعبادته، وأنه لَبَّى ذات مرة في الحج، فغُشي عليه⁽⁷⁾ وكان - رضوان الله عليه - كثير الصدقة بالليل، وكان زين العابدين رضوان الله عليه - يحمل الجراب من الطعام على ظهره إلى بيوت المساكين، والأرامل في الليل⁽⁸⁾.

خامساً: ذكر وفاته رضي الله عنه.

توفي زين العابدين - رضوان الله عليه - ليلة الثلاثاء في الرابع عشر من ربيع الأول سنة أربع وتسعين للهجرة النبوية بالمدينة النبوية، وكان عمره حين توفي ثمان وخمسون سنة، وصلى عليه سليمان بن يسار.

وبأنه - رضوان الله عليه - توفي سنة أربع وتسعين للهجرة قال به أكثر أهل العلم، وهو الصحيح. ودفن رضوان الله عليه بالبقيع⁽⁹⁾.

المطلب الثاني: التعريف بمصطلحات البحث:

أولاً: التعريف بالفقه لغةً، واصطلاحاً:

وأمّه هي ليلى ابنة أبي مرة بن عروة الثقفي، وأمها ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب⁽³⁾.

ثانياً: مشائخه في العلم، وتلامذته.

1- روى زين العابدين علي بن الحسين - رضوان الله عليه - عن أبيه الحسين - رضوان الله عليه -، وحديثه عنه في الكتب الستة، وروي عن عمه الحسن - رضوان الله عليه -، وعن عبدالله بن عباس - رضوان الله عليه -، وحديثه عنه في صحيح مسلم، وسنن الترمذي، والنسائي، وعن المسور بن مخرمة - رضوان الله عليه -، وحديثه عنه في الصحيحين، وسنن أبي داود، والنسائي، وابن ماجه، وعن عائشة - رضوان الله عليها -، وحديثه عنها في صحيح مسلم، والنسائي، وعن أم سلمة - رضوان الله عليها - في سنن النسائي، وعن جابر - رضوان الله عليه -، وصفية أم المؤمنين - رضوان الله عليها - في البخاري ومسلم وغيرهما⁽⁴⁾. وقد روي عن جماعة غير هؤلاء.

2- روى عن زين العابدين علي بن الحسين جماعة منهم أنباؤه زيد، وعبد الله، وعمر، وأبو جعفر محمد بن علي الباقر، وحديثهم عنه - رضوان الله عليهم - في السنن. وروى عنه طاووس بن كيسان، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهما من أقرانه، وروى عنه أبو الزبير المكي، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وعمر بن دينار، ومحمد ابن شهاب الزهري، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخرون⁽⁵⁾.

ثالثاً: فقهه رضي الله عنه.

كان علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه كان يذهب إلى حرمة بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء⁽¹³⁾.

قال الشوكاني رحمه الله: وهو يذكر أقوال العلماء في تفسير حديث النبي (في التهي عن بيع بيعتي في بيعة، ثم قال: " أما التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك، وذكره الشافعي، ففيه متمسك لمن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه؛ لأجل النساء، وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين علي بن الحسين". وذكر آخرين⁽¹⁴⁾.

ثانياً: أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم.

القول الأول (الموافقون لعلي بن الحسين):
حرمة بيع الشيء بأكثر من سعر يومه، لأجل تأخير دفع ثمن السلعة إلى أجل معلوم.
قال بهذا القول بعض أهل العلم، من التابعين ومن بعدهم، فقد ذكر هذا القول عن علي بن الحسين رضي الله عنهما، كما تقدم. وهذا القول محتمل من قول محمد بن سيرين⁽¹⁵⁾، وهو مذهب الهادوية⁽¹⁶⁾.

القول الثاني (المخالفون): جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه، لأجل تأخير دفع الثمن إلى أجل معين.

قال بهذا القول أكثر أهل العلم⁽¹⁷⁾، من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين ومن بعدهم.

فمن هذا قوله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في معنى ما روى عنه⁽¹⁸⁾، وهو قول عطاء بن أبي رباح⁽¹⁹⁾ وكان سعيد بن المسيب،

تعريف الفقه لغة: الفاء، والقاف، والهاء أصل واحد يدل على إدراك الشيء والعلم به، وهو مشتق من الشق والفتح، والفقه، الفهم للشيء، وفهم غرض المتكلم من كلامه⁽¹⁰⁾.

تعريف الفقه في الاصطلاح: هو المعرفة بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية⁽¹¹⁾.

ثانياً: تعريف البيوع لغة وشرعاً:

البيع في اللغة: مطلق المبادلة.

والبيع في الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم، تمليكا وتملكا، كل ما ليس بمال، كالخمر والخنزير، فالبيع فيه باطل؛ سواء جعل مبيعاً أو ثمناً، وكل ما هو مال غير متقوم، فإن بيع بالثمن، أي بالدراهم والدنانير، فالبيع باطل، وإن بيع بالعرض، فالبيع في العرض فاسد، فالباطل هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله، والفاسد هو الصحيح بأصله لا بوصفة، وعند الشافعي: لا فرق بين الفاسد والباطل⁽¹²⁾.

المبحث الأول: حكم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه مقابل تأجيل قبض الثمن.

تصور المسألة:

إذا كان سعر سلعة في السوق ألفاً، فاشتراها مشتري من البائع بألف ومئتين، مقابل أن يدفع له الألف والمئتين بعد شهر، فكانت هذه الزيادة في الثمن، مقابل تأجيل دفع الثمن فما حكم هذا البيع؟
أولاً: فقه علي بن الحسين رضي الله عنهما في هذه المسألة:

بالقياس على ربا الجاهلية؛ لأن ربا الجاهلية فيه الزيادة في مقدار الدين عند حلول الأجل، مقابل تأخير الأجل، وهذا مثله، وإن لم يكن مثله، ففيه شبهة (32).

أدلة القول الثاني (المخالفين): القائلين بجواز زيادة ثمن السلعة، مقابل تأجيل قبض الثمن.

استدلوا بما يلي:

أولاً: من كتاب الله

1- قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275)

وجه الدلالة: هذه الصورة داخلة في عموم البيوع الحلال، ولم يأت نص صحيح صريح يخرجها من هذا العموم. (33)

2- قوله تعالى ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (النساء: 29)، وجه الدلالة: أن بيع السلعة بزيادة في الثمن إلى أجل داخل في العموم. (34)

ثانياً: من السنة:

استدلوا بما يلي:

- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه " أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشاً، فنفتت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " (35) أي مؤجلاً إلى أوان حصول قلائص الصدقة (36)، وجه الدلالة: ففيه الزيادة في العوض مقابل الأجل. (37)

المناقشة:

أولاً: مناقشة القول الأول:

وطاوس بن كيسان، والزهري يرون ذلك جائزاً في معنى قولهم (20)، وقول قتادة (21)، وقول إبراهيم بن يزيد النخعي، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان (22)، وسفيان الثوري (23)، والأوزعي (24)، وهذا ظاهر مذهب أصحاب أبي حنيفة (25)، وهو مذهب الإمام مالك وأصحابه (26) ومذهب الإمام الشافعي وأصحابه (27)، وبه قال الإمام أحمد وأصحابه (28)،

وهذا قول أبي ثور (29) وهذا قول كل من أجاز بيع التقسيط، من أهل العلم، المتقدمين والمتأخرين، والمعاصرين؛ لأن هذه صور من صور (30). سبب الخلاف: هل في هذا البيع شبه الربا أم ليس فيه ذلك.

أدلة أقوال أهل العلم:

أدلة القول الأول: أدلة الإمام علي بن الحسين رضي الله عنهما والموافقين له: القائلين بحرمة الزيادة في ثمن السلعة، مقابل التأجيل في قبض الثمن:

أولاً: من كتاب الله:

قول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (النساء: 29).

وجه الدلالة: أن الرضا ركن عظيم من أركان البيع، فلا يصح البيع بانعدامه بغية خلاف، وهو غير متوفر في هذا البيع؛ لأن غالب من يقدم عليه إنما هو مضطر. (31)

ثانياً: استدلووا من المعقول:

1- يناقش قولهم بانعدام شرط الرضا في هذه المسألة، بأنه غير مُسلم به، بل إن الصحيح خلافه.

2- يناقش استدلالهم بالقياس، أنه قياس مع الفارق، ثم إن القياس ليس مجمعاً على حجته بين أهل العلم.⁽³⁸⁾

مناقشة القول الثاني:

- يناقش استدلالهم بالحديث بأن الحديث وإن كان صريحاً، لكنه غير صحيح.

الترجيح:

من خلال النظر في أقوال أهل العلم، وأدلتهم يظهر أن القول الأرجح، والأقرب إلى الصواب، والله أعلم قول من قال من أهل العلم بجواز زيادة ثمن السلعة إلى أجل، لكن لا يتلفظ عند العقد، أن تلك الزيادة مقابل الأجل، وأنها نقد بثمن أقل، حتى يخرجان من شبهة بيعتين في بيعة، ولكن يتبايعان من أول الأمر على النسيئة، و أن يكون المشتري عالماً بثمنها الحقيقي في السوق، حتى لا يختل شرط الرضا، فإذا خلت الصفقة من تلك الموانع فهي داخله - فيما يظهر - في عموم قوله تعالى:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩﴾ [النساء: 29].

انموذجاً من تطبيقاتها المعاصرة:

1- بيع بعض المحلات التجارية للأثاث، والمفروشات، والأجهزة الإلكترونية، والمنظومات الشمسية، والمعدات الزراعية، ومعارض السيارات، للعميل هذه الأجهزة، والأدوات، والمعدات،

والمنظومات، والسيارات، بسعر أغلى من سعرها في السوق، على أن يلتزم المشتري (العميل) بدفع الثمن على أقساط، في كل مدة معينة، متفق عليها، على سبيل المثال: في كل شهر مثلاً، إذا كان هذا العميل ممن له راتب منتظم في الدولة، أو في شركة معينة، وتكو، فيخصم من راتبه كل شهر مباشرة قسط معين حسب الاتفاق.

2- ما تقوم به بعض البنوك ما يسمى بالإسلامية، بأن يأتيها العميل يريد شراء سيارة أو سلعة أخرى، فيذهب مندوبها إلى معرض السيارات، أو محل السلعة، أو المصنع، فيشتري هذه السيارة من المعرض، أو السلعة من محلها أو من مصنعها، ويدفع ثمنها للمعرض أو للمحل أو للمصنع نقداً، ويخلي بينه وبينها، ثم يبيعها للعميل بعقد جديد وبثمن أغلى مما اشتراها به يعني أغلى من سعرها في السوق، لأجل النساء، وهو أن يدفع الثمن للبنك مؤجلاً، من خلال أقساط معينة متفق عليها بين البنك وبين العميل.

التكييف الفقهي لهذه المسألة: الزيادة في

الثمن مقابل تأخير الأجل؛ لأنه إنما زيد عليه في الثمن، مقابل، تأخير دفع الثمن.

أقوال أهل العلم في المسألة:

يتخرج على أقوال أهل العلم المختلفون في المسألة السابقة في زيادة الثمن مقابل تأخير دفع الثمن

الخلاف في هذه الصور المعاصرة:

القول الأول: حرمة البيع في هذه الصور

المعاصرة، مخرجاً على قول الإمام علي بن

الحسين، والهادوية. في حرمة الزيادة في الثمن لأجل النساء.

القول الثاني: جواز البيع في هذه الصور المعاصرة، مخرجاً على قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، في جواز زيادة الثمن مقابل تأخير الأجل.

سبب الخلاف: وجود شبهة الربا في هذا لبيع منى عدمها؟

أدلة أقوال أهل العلم:

أدلة القول الأول: في حرمة البيع في هذه الصور هي الأدلة نفسها في المسألة السابقة. التي استدلت بها الإمام علي بن الحسين ومن وافقه. وجه الدلالة: أن فيه شبهة الربا لأن فيه الزيادة مقابل الأجل.

أدلة القول الثاني: في جواز البيع في هذه الصور المعاصرة، هي الأدلة نفسها في المسألة السابقة.

وجه الدلالة منها على حل هذه البيوع المعاصرة: أن كل هذه البيوع وقعت برضا كل من البائع والمشتري. فهي داخلية في عموم أدلة حل البيع

الترجيح

الذي يترجح في بيع هذه المسائل المعاصرة، هو الجواز مخرجاً على قول الأكثرين من أهل العلم، بشرط أن يكون المشتري عالماً بسعرها في السوق، وأن يشتريها من أول الأمر نسيئة. **التوصية:**

مما ينبغي على هذه المحال التجارية التي تباع هذه المبيعات على أقساط أو البنوك الإسلامية ألا تشترط دفع جزء من الثمن نقداً، والباقي مقسطاً؛ لأنها في هذه الحالة قد جمعت بين النقد والنسيئة؛ فكأنها باعت بعض السلعة نقد، وبعضها نسيئة، والثمن بعضه نقداً، وبعضه نسيئة، والكل بثمن النسيئة، فتكون قد جمعت بيعتين أو بيعات فيبيعة، فقد يكون الراجح في هذه الصورة بالأخص ما ذهب إليه القول الأول من الحرمة، ولكن ترجع هذه الحالة إلى مشيئة المشتري من غير إلزام، إن شاء أن يدفع جزء من الثمن نقداً دفع.

المبحث الثاني: حكم البيع إلى العطاء ونحوه

صورة المسألة: لو أن شخصاً اشترى السلعة بثمن مؤجل، وحدد هذا الأجل إلى حين أخذه العطاء من بيت المال، أو الراتب في هذا العصر، أو إلى حصاد زرع، أو جني ثمره ونحوها من الأجل، فما حكم هذا البيع؟ أهو بيع صحيح معلوم الأجل أم لا؟.

أولاً: فقه الإمام علي بن الحسين رضي الله عنهما في هذه المسألة.

كان الإمام علي بن الحسين رضي الله عنه يرى جواز البيع والشراء إلى العطاء، فعن نوح بن أبي بلال⁽³⁹⁾، قال: "اشترى مني علي بن الحسين إلى عطائه طعاماً"⁽⁴⁰⁾.

ثانياً: أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم:

وروى بهذا القول عن عطاء⁽⁵⁶⁾، وهو قول الحكم بن عتيبة⁽⁵⁷⁾.

وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه⁽⁵⁸⁾، ومذهب الإمام الشافعي وعامة أصحابه⁽⁵⁹⁾. وهو المشهور في مذهب أكثر أصحاب الإمام أحمد بن حنبل⁽⁶⁰⁾، وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم، وجميع أصحابه من أهل الظاهر⁽⁶¹⁾.

سبب الخلاف:

اختلافهم في تحديد الأجل إلى العطاء ونحوه، هل هو أجل معلوم أم مجهول؟.

أي أن اختلافهم هو في فهم المسألة، فنتج عنه الاختلاف في تنزيل الحكم عليها.

أدلة أقوال أهل العلم:

أدلة القول الأول: أدلة الإمام علي بن الحسين رضي الله عنهما (والموافقين له القائلين بجواز البيع والشرء إلى العطاء والحصاد.

أولاً: استدلووا من السنة بما يلي:

- حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قدم بَز من الشام لفلان اليهودي فقلت: لو بعثت إليه وشريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال - : إنما يريد أن يذهب بمالي، فقال رسول الله ﷺ: (كذب قد علم أنني من أنقاهم لله وآداهم للأمانة)⁽⁶²⁾.

وجه الدلالة: أن الميسرة لفظ عام، وحال عام، فالعطاء والحصاد والجاذ داخل في هذا العموم⁽⁶³⁾.

ثانياً: من المعقول:

بالقياس على الميسرة، قياس الأولى

اختلف أهل العلم في حكم البيع والشرء، إلى العطاء ونحوه، إلى قولين مشهورين:

القول الأول (الموافقون لعلي الحسين رضي الله عنهما): البيع إلى العطاء والحصاد ونحوها جائز، لأن ذلك معلوم، قال بهذا جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين وممن بعدهم.

فقد روى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه⁽⁴¹⁾، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما⁽⁴²⁾، وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن⁽⁴³⁾.

وكان عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، والقاسم بن محمد يتبايعان إلى العطاء⁽⁴⁴⁾، وروى عن الشعبي أنه قال: " لا بأس بالبيع إلى العطاء"⁽⁴⁵⁾، وكان سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله بن عمر لا يريان بذلك بأساً⁽⁴⁶⁾، وغيرهم من التابعين⁽⁴⁷⁾، وهو قول الإمام مالك وأصحابه⁽⁴⁸⁾، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل⁽⁴⁹⁾، وبه قال أبو ثور صاحب الشافعي⁽⁵⁰⁾، وهو مذهب الهادوية، وعندهم إن كان العطاء معلوماً⁽⁵¹⁾.

القول الثاني (المخالفون لعلي بن الحسين رضي الله عنهما): لا يجوز البيع، ولا السلم إلى العطاء، ولا إلى الحصاد ونحوهما؛ لأن ذلك قد يتقدم، وقد يتأخر، فهو أجل غير معلوم.

قال بهذا القول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، وممن بعدهم.

فقد روى هذا القول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما⁽⁵²⁾، وهو قول سعيد بن جبيرة⁽⁵³⁾. ومحمد بن سيرين⁽⁵⁴⁾، وإبراهيم النخعي⁽⁵⁵⁾.

وبين ذلك حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في أدلة الأولين،
- ثم إن العطاء ونحوه، إذا كان له وقت معلوم، فهو داخل في عموم الآية. (67)
الترجيح:

من خلال النظر في أدلة أقوال أهل العلم يظهر أن القول الأرجح والأقرب إلى الصواب، والله أعلم أن البيع إلى العطاء، وكذا الحصاد، جائز إذا كان المراد به وقت أخذ العطاء أو وقت الحصاد، ومحوه، وكان كل ذلك معلوماً عند البائع والمشتري، لأن العطاء لو انقطع أو الراتب، تخلف أو لم يكن حصاد لأنه ملتزم بالوفاء، عند تلك الأوقات فلم يكن ثم جهالة والتجديد بالشهر أو باليوم أولى وأكمل وأحوط.

التطبيقات المعاصرة:

1- ما يتعامل به أصحاب محلات المواد الغذائية والسلع الضرورية، مع الموظفين الذين لهم رواتب شهرية، فيأخذون منهم ما يحتاجونه، على أن يوفوهم حين يستلمون رواتبهم، مع العلم أن الرواتب لا تأتي في يوم معين، في آخر كل شهر، فقد تتأخر في حال وجودها أياماً.

2- في حال تأخر الرواتب لأشهر أو سنوات؛ نظر لعجز في ميزانيات بعض الشركات، أو الجهات، فيشتري بعض الموظفين بعض هذه السلع، أو أي من السلع الأخرى، من بعض المحلات على أن يدفع ثمنها إذا استلم راتبه من هذه الجهات.

وجه الدلالة: إذا كان الشراء، والبيع جائزاً إلى الميسرة، فجوازه إلى الحصاد، والعطاء، أولى، فكلهما غير معلوم المدة تحديداً، بل هي أكثر جهالة البيع إلى الميسرة منه في العطاء الحصاد، والجذاذ؛ لأنها في الغالب لها أوقت مقاربة، (64) ..

أدلة القول الثاني (المخالفين لعلي بن الحسين): القائلين بحرمة البيع والشراء إلى العطاء والحصاد.

أولاً: من كتاب الله تعالى بما يلي:

- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]،

وجه الدلالة: أن العطاء والحصاد ونحوه، قد يتقدم كل ذاك أو يتأخر، فليس داخل في عموم هذه الآية، التي أمر الله عز وجل فيها بالتدوين إلى أجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يعرف ذلك إلا بالحساب (65)

ثانياً من المعقول:

- أن هذا البيع فيه جهالة، وإن لم تكن الجهالة واقعة في الثمن نفسها، لكن لها علاقة بوقت دفعه إلى المشتري، الذي هو المقصد من بيعه السلعة، فيكون فيه غرر. (66)

المناقشة:

- مناقشة أدلة القول الثاني:

وقد يُرد على الاستدلال بآية الدين أن غاية ما فيه، أن الدين إذا كان إلى أجل مسمى، فالواجب كتابته وليس فيه أنه واجب في كل دين أن يكون إلى أجل مسمى.

ومخرجاً على المشهور في مذهب أكثر أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، وعلى ما ذهب إليه ابن حزم، وجميع أصحابه من أهل الظاهر (68).

أدلة أقوال أهل العلم:

أدلة القول الأول: هي الأدلة نفسها التي استدلو بها في مسألة جواز البيع إلى العطاء، والحصاد ونحوه

وجه الدلالة: منها أنه بيع إلى الميسرة، والميسرة قد تتقدم، وقد تتأخر

أدلة القول الثاني: هي الأدلة نفسها التي استدلو بها في مسألة حرمة البيع إلى العطاء، والحصاد، ونحوه.

وجه الدلالة منها على هذه الصور المعاصرة: أنه بيع بدين غير معلوم لأجل، ففيه جهالة المناقشة:

مناقشة أدلة القول الأول:

يناقش على استدلاله بأنه مجهول الأجل، فقد يكون فيه نوع من الغرر.

الترجيح:

القول الأقرب إلى الصواب، ما تخرج على قول القائلين بالجواز، إذا كان كل تلك الآجال مرتبطة بوقت مقارب في الغالب من الأيام أو الشهور أو السنين، أما كان ليس كذلك، فالأولى تركه.

المبحث الثالث: حكم شراء البائع من المشتري طعاماً بالثمن الذي في ذمة المشتري.

3- ما يتعامل به بعض تجار التجزئة سواء في المواد الغذائية، أو أدوات البناء، أو الإلكترونيات، أو الصيدليات، ونحوها، مع تجار الجملة، أو الشركات، أو المصانع، فيشترون منهم هذه السلع، أو الأجهزة، أو تلك الأدوية على أن يوفوهم ثمنها عند بيعها للمستهلكين. فما حكم هذه البيوع؟

أولاً: التكييف الفقهي لهذه الصور: هذا بيع معلوم، بثمن معلوم، لكنه بيع بثمن أجل، غير معلوم الأجل بالتحديد، فقد يتقدم أو يتأخر، لأنه ليس محدداً بالأيام والشهور، كالبيع إلى العطاء، والحصاد، ونحوه.

ثانياً: أقوال أهل العلم وأدلتهم:

يتخرج على اختلاف أهل العلم في المسألة السابقة التي هي: البيع إلى العطاء، والحصاد، ونحوه الخلاف في حكم البيع في هذه الصور المعاصرة.

القول الأول: جواز البيع في هذه الصور، مخرجاً على قول جماعة من الصحابة والتابعين، ومذهب الإمام علي بن الحسين، وعلى مذهب الإمام مالك، على رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وإليه ذهب الهادوية.

القول الثاني: حرمة البيع في هذه الصور المعاصرة، مخرجاً على قول ابن عمر رضي الله عنه، وقول جماعة من التابعين، ومذهب أصحاب أبي حنيفة، والإمام الشافعي وأصحابه ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، ومذهب الإمام الشافعي وعامة أصحابه.

صورة المسألة:

لو أن رجلاً اشترى من رجلاً آخر طعاماً تمرّاً، أو براً، أو شعيراً، ونحوها بمائة درهم ديناً إلى شهر معين، فلما حل الأجل، وهو وقت قضاء ثمن السلعة - الدين الذي في ذمة المشتري - باع المشتري للبائع حنطة أو تمرًا بمائة درهم التي في ذمته للبائع قبل أن يقبض البائع الأول الدين - المائة الدرهم - من المشتري، فما حكم هذا البيع؟ أجاز هو؟ أم أنه غير جائز؟.

أولاً: فقه الإمام علي بن الحسين - رضي الله عنهما - في هذه المسألة.

كان الإمام علي بن الحسين - رضي الله عنهما - يرى جواز شراء الطعام من المشتري بالدين الذي في ذمته إن كان ذلك عن اتفاق معه مسبقاً.

فقد سئل علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن ذلك، سأله رجل، فقال: إني أجد نخلي، وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل، فيقدمون بالحنطة، وقد حل ذلك الأجل، فيقفونها في السوق فأبتاع منهم، وأقاصهم؟

قال علي بن الحسين: " لا بأس بذلك، إذا لم يكن منك على رأي" (69).

ومعنى قوله "على رأي" أي: إن لم يكن على اتفاق بينكما وحيلة (70)

ثانياً: أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم.

اختلف أهل العلم فيمن باع طعاماً بثمن إلى أجل، فلما حل ذلك الأجل أخذ من المشتري

بالثمن الذي في ذمته طعاماً قبل أن يقبض الثمن - الدراهم - على قولين:

القول الأول (الموافقون لعلي بن الحسين رضي الله عنهما): قالوا: جواز البيع والشراء في ذلك.

فممن هذا قوله من أهل العلم من التابعين وممن بعدهم، محمد بن سيرين (71)، وأبي الشعثاء جابر بن زيد (72)، وبه قال الثوري والأوزاعي (73)، وهو مذهب الإمام الشافعي (74).

القول الثاني (المخالفون لعلي بن الحسين رضي الله عنهما): قالوا: من باع طعاماً بثمن إلى أجل ثم حل الأجل، فلا يجوز له أن يشتري بالدراهم التي في ذمة المشتري طعاماً منه - من المشتري - قبل قبض الثمن منه، لكن يقبض الدراهم - الدين - من المشتري أولاً، ثم يشتري منه، أو من غيره.

قال بهذا القول بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، وممن بعدهم.

فممن هذا قوله عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - (75)، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - (76).

وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار (77)، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (78)، وبه قال طاوس بن كيسان (79)، والزهري (80)، وهذا مذهب الإمام مالك (81)، وهو مذهب أصحاب الإمام أحمد الإمام أحمد بن حنبل (82)، وبه قال إسحاق بن راهويه (83).

سبب الخلاف: اختلافهم هل هو ذريعة إلى الرباء أو ليس كذلك؟ (84).

أدلة أقوال أهل العلم:

أدلة القول الأول: أدلة الإمام علي بن الحسين رضي الله عنهما والموافقين له القائلين بالجواز.

أولاً: استدلوهم من كتاب الله بما يلي:

1- قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 275].

وجه الدلالة: أن هذا البيع داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، فليس ربا، وليس فيه شبه الربا. (85)

2- **قوله تعالى:** ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

وجه الدلالة: أن هذا البيع تم عن تراض من الطرفين من غير إكراه أو جبر من صاحب الدين، ففيه دلالة على جوازه.

ثانياً: من المعقول:

الدليل على أنه ليس ربا، ولا فيه ذريعة إلى الربا، أنه لم يكن عن اتفاق وحيلة، وإنما كان ذلك بيع، وهذا بيع آخر، وكأنه اشتراه من بائع آخر (86)

أدلة القول الثاني المخالفين للإمام علي بن الحسين رضي الله عنهما: القائلين بالتحريم.

استدلوهم على تحريمه من السنة بما يلي:

1- حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الورق

بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء) (87)،

2- حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، الأخذ والمعطي فيه سواء)، (88)

3- حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد)» (89)

4- حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الربا في النسيء) (90)

وجه الدلالة: من هذه الأحاديث أنها تدل بمجموعها على تحريم بيع الطعام بالطعام إلا ما كان يدا بيد، سواء اتفقت الأصناف الربوية أو اختلفت، ولا يجوز بيع شيء منها آخر نسيئة مطلقاً، وربما النسيئة واقع في هذه المسألة، لأن صورته، وحقيقته شراء طعام حاضر - تمر أو بر أو شعير - بطعام غائب في ذمة البائع نسيئة. (91)

المناقشة:

مناقشة أدلة القول الأول:

1- يُتَعَقَّبُ على استدلالهم بالآية الأولى في دخول هذا البيع في عموم الحل، وأنه ليس ربا بأنه مجرد دعوى، فصورة الربا فيه ظاهرة.

2- يُناقَشُ على استدلالهم بالآية الثانية في وجود الرضا، بأنه، وإن كان ذلك لهم مسلماً، فليس كل بيع توفر فيه الرضا كان حلالاً، وإلا لحلت بيوع كثيرة محرمة إن تمت عن تراض، وهذا مما لا يقولونه هم، ولا المخالفون لهم.⁽⁹²⁾

3- قولهم بنفي الربا، وشبهه عن هذه المسألة؛ لأنه لم يكن تم عن اتفاق، وحيلة، أمر مردود؛ لأن الأحكام في الشرع إنما تتعلق بالظواهر، لا بما في النيات والضمان، ولهذا حُرِّمَ مصافحة المرأة الأجنبية، وإن اختلفت في ذلك الضمان.⁽⁹³⁾

ثانياً: مناقشة أدلة القول الثاني:

يتعقب على استدلالهم بهذه الأحاديث أنه استدلال في غير موضعه؛ لأنها إنما تدل على تحريم بيع الطعام بالطعام نسيئة، وهذا غير واقع في هذه المسألة، لأنه إنما اشترى بالدرهم التي ذمة المشتري الأول، لا بالطعام.⁽⁹⁴⁾

الجواب على الاعتراض: من وجهين: الأول: أن هذا الثمن لا يخلو من أمرين: إما أن يكون دراهماً من فضة أو دنانير من ذهب، وهما من الأصناف الربوية إجماعاً، ف شراء الطعام الحاضر بهذه الدراهم أو الدنانير الغائبة في ذمة البائع داخل بلا شك في ربا النسيئة.

الثاني: أن تسمية الثمن لا حقيقة له، لأنه لم يتم قبضه من البائع الأول، فهو داخل في باب الحيل المحرمة⁽⁹⁵⁾.

الترجيح:

من خلال النظر في أقوال أهل العلم وأدلتهم ظهر أن القول الأرجح، والأقرب إلى الصواب والله أعلم قول من قال من أهل العلم بتحريم بيع المشتري الطعام للبائع بثمن الطعام الذي في ذمته للبائع، قبل قبض الثمن عند حلول الأجل؛ لأن ذلك وسيلة إلى الربا، وإن لم يكن عن قصد، لاسيما إن كان الطعام من التي يجري فيها الربا كالتمر والبر.

انموذج من التطبيقات المعاصرة

- بأن يقوم شخص ما باستدانة جرامات معينة من الذهب من شخص آخر، وغالباً ما يلجأ لهذا الآباء من بناتهم أو الأخوة من أخواتهم، أو الأزواج من زوجاتهم، ثم يقضونهن، نقداً من هذه العملات الورقية، بالذهب الذي ذمة أحدهم، بسعر الذهب في السوق في وقت القضاء، بهذه الأوراق النقدية.

التكييف الفقهي لهذه الصورة:

أنهم يصرفون الذهب الذي ذمته ديناً، بالعملة الورقية المتداولة حالياً نقداً، ففي الحقيقة: أنها صرف ذهب غائب، بورق نقدي حاضر، أي بيع ذهب غائب في الذمة، بورق نقدي حاضر. وعلى قول جمهور العلماء المعاصرين أن الورق النقدي يقوم مقام الذهب أو الفضة.

أقوال أهل العلم:

يتخرج على قولي أهل العلم القائلين بالجواز وهم علي بن الحسين ومن وافقه أو القائلين بالحرمة في بيع الطعام الحاضر بالدرهم التي في ذمة البائع

الخلاف في هذه المسألة

القول الأول: الجواز في هذه الصورة مخرجا على قول الإمام علي بن الحسين رضي الله عنه، وابن سيرين وأبي الشعثاء، والثوري، ومذهب الإمام الشافعي. (96).

القول الثاني: القول بالحرمة: قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وبه قال طاوس بن كيسان، والزهرري، وهذا مذهب الإمام مالك، وهو مذهب أصحاب الإمام أحمد الإمام أحمد بن حنبل، وبه قال إسحاق بن راهويه. (97).

أدلة أقوال أهل العلم:

أدلة القول الأول: هي الأدلة نفسها السابقة في المسألة المتقدمة التي استدلت بها الإمام علي بن الحسين والموافقين له.

وجه الدلالة: فيها على هذه الصورة

المعاصرة: أنه ليس فيه شبه الربا؛ لأنه لم يكن هذا الصرف، عن اتفاق من البداية، وقصدا، وإنما حصل عرضا، وعوضا، فليس فيه شبه الربا.

أدلة القول الثاني: هي الأدلة نفسها السابقة

في المسألة المتقدمة.

وجه الدلالة: فيها على هذه الصورة المعاصرة: أن فيها بيع ذهب غائب في الذمة، بما يقوم مقام الذهب أو الفضة، وله حكمهما، وهو الورق النقدي في هذا العصر، ففيه بيع صنف ربوي حاضر، بصنف ربوي غائب، ففيه بيع النسئة.

المناقشة:

مناقشة أدلة القول الأول:

يناقش استدلالهم هذا: بأنه وإن لم يكن عن قصد، فإن صورته ربا، والعبرة في هذا الباب بالظاهر، لا بالقصد.

مناقشة أدلة القول الثاني:

يناقش هذا الاستدلال: بأنه يناقش هذا الاستدلال بأنه قضاء دين، وليس بيعا الجواب: في الحقيقة أنه بيع، لأنه صرف، والعبرة بالمعاني، لا بالألفاظ، والمباني.

الترجيح:

من خلال النظر إلى الأدلة المخرجة على قول أهل العلم المخرجة على هذه الصورة المعاصرة، ظهر أن القول الأرجح القول المخرج على قول من قال من أهل العلم بالحرمة، لأن فيه شبه الربا، بيعا، وقضاء.

الخاتمة والتوصيات.

أولا: النتائج:

الحمد لله أولا وآخرها على من به من إنجاز هذا البحث.

وقد خلص الباحث بحمد الله إلى جملة من النتائج والتوصيات، وهي:

1- يرى علي بن الحسين - رضي الله عنهما - حرمة بيع الشيء لأكثر من سعر يومه، لأجل النساء، ووافقه على ذلك الهادي، وخالفه الأكثرون من أهل العلم من الصحابة والتابعين، فرأوا الجواز

ومن تطبيقاتها المعاصرة أنه يتخرج على قول الإمام علي بن الحسين رضي الله عنه جواز ما تقوم به بعض المحلات أو الشركات. والمصانع أو البنوك الإسلامية من بيع بعض السلع بسعر أعلى من السوق، لأجل النساء وأن يدفع الثمن مؤجلاً من خلال أقساط.

2- الشراء والبيع إلى العطاء ونحوه يراه علي بن الحسين - رضي الله عنه - جائزاً، ووافقه على ذلك جماعة من أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الإمام مالك، وأحمد في رواية، والهادوية.

من تطبيقات المسألة المعاصرة أنه يتخرج على قول الإمام علي بن الحسين ومن وافقه جواز ما يتعامل به الزبائن مع المحلات التجارية إلى أن يقضونهم عند مجيء الرواتب، ونحوها من المعاملات.

3- شراء البائع من المشتري طعاماً بالثمن الذي في ذمة المشتري يراه علي بن الحسين - رضي الله عنه - جائزاً، إذا لم يكن عن اتفاق أو حيلة منهما.

ووافقه على هذا بعض أهل العلم من التابعين، وأبو حنيفة، والإمام الشافعي.

ومن تطبيقاتها المعاصرة أنه يتخرج على قول الإمام علي بن الحسين رضي الله عنه ومن وافقه جواز قضاء من كان في ذمته ذهب ديناً بعملة نقدية حاضرة. بثمنها الحاضر في السوق وقت القضاء

التوصيات:

يقترح الباحث لو بُحث أقوال علي بن الحسين رضي الله عنه في التفسير، فله تفاسير قيمة لكان بحثاً مفيداً.

الهوامش:

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منها رقم (2651)، كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور. وأخرجه مسلم واللفظ له رقم (2535)، كتاب فضائل الصحابة، كما في باب فضل الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلزمهم... كلاهما من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه.

(2) يُنظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/ 386، ولباب الأنساب والألقاب والأعقاب لأبي الحسن البيهقي الشهير بابن فندمه 43/1.

(3) يُنظر: الوافي بالوفيات للصفدي 4/ 346، والطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 163، والكامل في التاريخ لابن الأثير 3/ 160، وتاريخ الإسلام للذهبي 6/ 237.

(4) يُنظر تهذيب الكمال للمزي 20/ 383.

(5) - يُنظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 7/ 305، والبداية والنهاية لابن كثير القرشي 12/ 479.

(6) - يُنظر: تهذيب الكمال للمزي 25/ 386، وتهذيب التهذيب لابن حجر 7/ 305.

(19) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق 307/40، رقم (20450)، بسند ضعيف، ففي سنده أشعث بن سوار ضعيف الحديث، كما في تهذيب الكمال 265/3.

(20) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف 135/8، رقم (14626)، كتاب البيوع، باب البيع بالثمن إلى أجلين، بأسانيد صحيحة.

(21) أخرجه عبد الرزاق في المصدر السابق 137/8، رقم (14630)، بإسناد صحيح.

(22) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 307/4، رقم (40453)، بأسانيد صحيحة.

(23) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف 138/8، رقم (14632)، ويُنتظر: الاستدكار لابن عبد البر 451/6.

(24) يُنتظر: اختلاف الفقهاء لابي جعفر محمد بن جرير الطبري ص-55، 54، قال: حَدَّثَ عن الوليد بن مسلم أنه سأل الأوزعي، فقال: نأخذ بقول عطاء بن أبي رباح، أنه قال لا بأس بذلك، ولكن لا يفارقه حتى يباته بإحدى البيعتين.

(25) يُنتظر: البناية شرح الهداية 186/8، فذكر عن أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا باع السلعة بكذا نقد وبكذا نسيئة، فإن ذلك غير جائز، إلا أن يقطع بأحدهما، فإذا اتفقا علىبيعة بكذا نسيئة، ولو بزيادة الثمن، فإن هذا جائز عندهم. ويُنتظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني 91/5، مجلة الأحكام العدلية 50/1.

(26) يُنتظر: المدونة عن مالك 225/3، والاستدكار لابن عبد البر 552/6، وبداية المجتهد لابن رشد، 3173، قال ابن رشد: "أن يقول أبيعك هذا الثوب نقداً بكذا، أو نسيئة بكذا، فهذا إذا كان البيع فيه واجباً، فلا خلاف في أنه لا يجوز، وأما إذا لم يكن البيع لازماً في أحدهما فأجازه مالك"، قال: "وجعله. مالك من باب الخيار".

(27) يُنتظر: مختصر المزني 186/8، والمجموع شرح المهذب للنووي 337/9، فقد نقلنا عن الشافعي،

(7) يُنتظر: تاريخ الإسلام للذهبي 236/6، وتاريخ دمشق لابن عساكر 41/477.

(8) يُنتظر: البداية والنهاية لابن كثير القرشي 12/485.

(9) - يُنتظر: الوافي بالوفيات للصفدي 20/230.

(10) - يُنتظر: مقاييس اللغة لابن فارس 4/442، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/365، والصحاح للجوهري 2/224، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص-125، والتعريفات للرجاني 1/168.

(11) - يُنتظر: الحدود الأنيفة و التعريفات الدقيقة، لتركيا الأنصاري 1/87.

(12) يُنتظر: التعريفات للرجاني 1/8.

(13) النساء: مأخوذ من نسأت الشيء إذا أخرته، ونسأته نساءً: بعته بتأخير، والنساء: الاسم يكون في العمر والذين، ومعناه هنا: أنه أخر دفع الثمن. ويُنتظر: كتاب العين للخليل الفراهيدي 7/305، والنهاية لابن الأثير 44/5، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص-54.

(14) يُنتظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 181/5.

(15) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 135/8، كتاب البيوع إلى أجلين، بسند صحيح، فرجاله كلهم ثقات.

(16) يُنتظر: متن الأزهار مع شرحه السيل الجرار للشوكاني 1/513. قال في كتّن الأزهار: "ويحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء".

(17) يُنتظر: نيل الأوطار للشوكاني 181/5، فقد نقل عن جمهور أهل العلم، أنهم يقولون بجواز هذا البيع؛ لعموم الأدلة القاضية بجوازه، قال: "وهو الظاهر".

(18) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 307/4، رقم (20453)، كتاب البيوع، باب الرجل يشتري عن الرجل المبيع، فيقول: إن كان بنسيئة، فبكذا، وإن كان نقداً، فبكذا، بسند صحيح؛ على شرط الصحيح.

وأبو حاتم، وأخرج له النسائي في السنن، كما في تهذيب الكمال 39/30.

(40) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 291/4، رقم (20260)، كتاب البيوع، باب من رخص في الشراء إلى العطاء، بإسناد صحيح.

(41) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف 69/8، رقم (14348)، بإسناد ضعيف، لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف ومذلس، كما في التقريب (1119).

(42) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 291/4، رقم (20258)، بإسناد ضعيف، ففي سند حجاج بن أرطاة.

(43) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق 291/4، رقم (20257)، بإسناد منقطع، فحبيب بن أبي ثابت لا يعرف له سماع من أمهات المؤمنين، كما في تهذيب الكمال 360/5.

(44) أخرجه ابن المنذر في الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف 281/12، بسند صحيح.

(45) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 291/4، رقم (20261)، بسند ضعيف، لأن في سنده جابر الجعفي ضعيف.

(46) ينظر: المدونة 193/3، فقال رحمه الله: قال ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن عمر بن نافع، عن ابن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، أنهم كانوا لا يرون بالبيع إلى العطاء بأسا.

(47) ينظر: المصدر السابق 197/3، فقد ذكره عن سليمان بن يسار، والزهرى، وربيعه الرأي.

(48) ينظر: المدونة عن الإمام مالك 196/3، 197، ففيها قال مالك: من باع إلى الحصاد والجذاذ، أو إلى العصير، فذلك جائز؛ لأن ذلك معروف، قال رحمه الله: "وإن كان العطاء له وقت معلوم، فالبيع إليه جائز". وينظر: بداية المجتهد لابن رشد 220/3، 219.

(49) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل، لابنه عبد الله ص-270، سئل أحمد عن السلف إلى العطاء، أو إلى

وأصحابه، أنه إذا اتفق البائع والمشتري على بيع السلعة بكذا نسيئة، بزيادة الثمن على ثمن النقد أن ذلك جائز عندهم، إنما المحرم عندهم أن يقول السلعة بكذا نقد، وبكذا وكذا نسيئة، ولم يقطعا وبيتا بأحدهما، فهذا عندهم وعند أبي حنيفة بيعتان فيبيعة.

(28) ينظر: مسائل الإمام أحمد لأبي دود ص-275، والمغني لابن قدامة 177/4، ذكر أن الرجل إذا قال: السلعة نقد بكذا، ونسيئة بكذا وجزم بأحد البيعين، فإن هذا جائز، قال: "وهو قول الجمهور". قال: "إنما المحرم ألا يجزم بأحدهما، لأن الثمن مجهول"، ونقله عن الجمهور.

(29) ينظر: اختلاف الفقهاء لأبي جعفر ابن جرير الطبري ص56.

(30) ينظر: كتاب صحيح فقه السنة وأدلته، لأبي مالك كمال بن السيد سالم 344/4، وللشوكاني رحمه الله في هذه المسألة -مسألة زيادة الثمن لمجرد الأجل - رسالة مستقلة.

(31) ينظر: نيل الأوطار للشوكاني 151/5.

(32) ينظر: سبل السلام للصنعاني 20/2.

(33) ينظر: حاسية بن عابدين 160/5.

(34) ينظر: المجموع للنووي 338/9.

(35) أخرجه أبو داود في سننه (3357)، كتاب البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، والحديث ضعفه أبو الحسن بن القطان في كتابه: بيان الوهم والإيهام 163/5، بالاضطراب، وبجهالة حال عمرو بن جريش.

(36) ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي 148/9.

(37) ينظر المغني لابن قدامة: 177/4.

(38) ينظر: المجموع شرح المذهب للنووي 338/9.

(39) نوح بن أبي بلال هو الخبيري المدني، روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، وعلى بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وآخرين، وروى عنه سفيان الثوري وآخرون، وهو ثقة، وثقة أحمد بن معين،

ويُنظر: مختصر المزي 189/8 والإقناع للموردي 97/1، والإشراف لابن المنذر 104/6.

وقال النووي - رحمه الله - في شرح المذهب 9/ 339: "قال أصحابنا: فإذا باع بمؤجل إلى الحصاد، أو إلى العطاء، لم يصح".

(60) يُنظر: المغني لابن قدامة المقدسي 219/4 قال رحمه الله: "ولا يصح أن يؤجل بالحصاد والجذاذ، وما أشبهه، وكذلك قال ابن عباس، وأبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر.

ويُنظر: شرح الزركشي على متن الحزقي 10/ 4، فقد ذكر أنه لا يجوز السلم إلى الحصاد ونحوه، ولا إلى العطاء نفسه، قال: "واختاره عامة الأصحاب"، ويُنظر: الإنصاف للمرداوي، 5/ 100.

(61) يُنظر: المحلى بالآثار لابن حزم 367/7 مسألة (1466). قال رحمه الله: لا يحوز البيع بثمن مجهول، ولا إلى أجل مجهول كالحصاد والجراد والعطاء والزريعة، والعصير، وما أشبه هذا وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان - يعني داود -.

(62) أخرجه الترمذي في سننه رقم (1213)، كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيق المشكاة للتبريزي 2/ 1248.

(63) ينظر: بداية المجتهد 120/3

(64) ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل 384/5

(65) يُنظر: الأم للشافعي 84/3. والمحلى لابن حزم 366/7.

(66) ينظر: المبسوط للسرخسي 26/ 13

(67) ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل 384/5

(68) تقدم توثيق أقوالهم عند ذكر القول الثاني في أول المسألة -.

(69) يُنظر: المغني لابن قدامة المقدسي 134/4، فقد ذكر هذا الأثر عن علي بن الحسين رضي الله عنهما،

الحصاد، قال: "إذا كان شيئاً معروفاً، فأرجوا ألا يكون به بأس"، ويُنظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 104/6.

(50) يُنظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 104/6.

(51) يُنظر: البحر الزخار للمهدي 402/3، قال: ولا يصح عندهم إلى الحصاد؛ لأنه مجهول.

(52) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 289/4، رقم (20249)، كتاب البيوع والأفضية، باب في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه.

(53) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق 289/4، رقم (20251)، بسند صحيح. فرجالة كلهم ثقات.

(54) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق 289/4، رقم (20252)، بإسناد صحيح.

(55) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق 289/4 رقم (20248)، بإسناد صحيح.

(56) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق 289/4، رقم (20253)، بإسناد ضعيف. جابر الجعفي ضعيف.

(57) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق، 289/4، رقم (20254)، ورجاله ثقات.

(58) يُنظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني 117/5، قال رحمه الله: "وإذا اشترى الرجل إلى الحصاد وإلى الدياس، أو إلى جذاذ النخل، أو إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل" قال: " وكذلك البيع إلى العطاء".

وفي كتاب أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف 20/1، قال رحمه الله: "وإذا باع الرجل الرجل بيعاً إلى العطاء، فإن أبا - حنيفة رضي الله عنه - كان يقول في ذلك البيع فاسد"، وينظر: المبسوط للسرخسي 26/13، والبنية شرح الهداية لبدر الدين العيني 191/8.

(59) يُنظر: الأم للإمام الشافعي 84/3، ففيه قال الشافعي رحمه الله: "فلا يجوز البيع إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الجداد؛ لأن ذلك يتقدم ويتأخر".

(80) أخرجه مالك في الموطأ 929/4 رقم (2365)، بعد ذكر أثر أبي بكر بن حزم، وقال الإمام مالك: عن ابن شهاب مثله، بسند صحيح.

(81) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ، 929/4، رقم (2364)، كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل، وأسند آثار سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن حزم، والزهرري، ثم قال الإمام مالك: "إنما نهوا عن ألا يبيع الرجل حنطة، ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا، قبل أن يقبض الذهب من بائعه، الذي اشترى منه الحنطة". وينظر: المدونة عن الإمام مالك 83/8، والاستنكار لابن عبد البر 380/6، فقد نقل عدم الجواز في ذلك عن الإمام مالك، وكذلك نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد 162/3، قال: ومنع من ذلك مالك.

(82) يُنظر: المغني لابن قدامة المقدسي 134/4، قال رحمه الله: "ومن باع طعاما إلى أجل، فلما حلَّ الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما، قبل قبضه، لم يحز - يعني في مذهب أحمد - وقال: نص أحمد على معناه. قال وزوَّى ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وبه قال مالك وإسحاق.

وينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة 17/2.

(83) يُنظر: مسائل الإمام ابن حنبل وإسحاق، للكوسج 3134/6، والإشراف لابن المنذر 133/6.

(84) يُنظر: بداية المجتهد لابن رشد 162/3.

(85) ينظر: الإشراف لابن المنذر 133 /6

(86) يُنظر: المصدر السابق 162/3.

(87) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2170)، كتاب البيوع، باب: إذا شرط في البيوع شروطا لا تحل.

(88) أخرجه مسلم في صحيحه، رقم (1584)، كتاب المساقاة.

(89) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1587)، كتاب المساقاة.

وقال ابن قدامة: "وأجازه جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، والشافعي، وابن المنذر.

(70) يُنظر: المصدر السابق 134/4.

(71) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 333/4، رقم (20762)، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل. بإسناد صحيح.

(72) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق 333/4، رقم (20752)، بسند صحيح على شرط الصحيح.

(73) ينظر: الاستنكار لابن عبد البر 380/6، فقد ذكر عنهما أنهما أجازا ذلك.

(74) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر النيسابوري 133/6، فقد ذكر - رحمه الله - هذه المسألة، ثم قال فأجازه ذلك الشافعي وأصحاب الرأي، قال ابن المنذر: ويقول الشافعي أقول.

(75) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف 90 /8، رقم (14439)، بسند حسن.

(76) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 133/4، رقم (20757)، بإسناد صحيح على شرط الصحيح.

(77) أخرجه الإمام مالك في الموطأ 929/4، رقم (2364)، كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل، فقال مالك رحمه الله: عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا، قبل أن يقبض الذهب. وإسناده صحيح.

(78) أخرجه الإمام مالك في المصدر السابق رقم (2365)، عن كثير بن فرقد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، مثل قول سعيد بن المسيب. وسنده صحيح.

(79) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 133/4، رقم (20760)، بسند صحيح.

الأنصاري، مكتبة مكة - رأس الخيمة، ط1، 1425هـ - 1991م.

5. -الأصل المعروف بالمبسوط، تأليف: أبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، المتوفى، 189هـ-، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي.

6. -الإقناع في الفقه الشافعي، تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن محمد البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، المتوفى سنة 450 هجرية، (د. ط) ، (د. ت).

7. -الأم، تصنيف أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، المتوفى سنة 204هـ- . - دار المعرفة، بيروت - بدون ط. 1410هـ-، 1990م.

8. -الأموال لابن زنجويه، تأليف: أبي أحمد حميد بن مخلص بن قتيبة الخراساني، المعروف بابن زنجويه، المتوفى سنة 251هـ-، تحقيق: د/ شاكز زيب، مركز الملك فيصل - السعودية/ط1، 1406هـ- - 1986م.

9. -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تأليف: أبي الحسن علي بن أحمد بن سليمان المرداوي الدمشقي علاء الدين الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، دار إحياء التراث العربي، ط2، بدون تاريخ.

(90) أخرجه البخاري رقم (1596)، كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نسيئة، وأخرجه مسلم، واللفظ له برقم (1596)، كتاب المساقاة.

(91) يُنظر: المغني لابن قدامه المقدسي 134/4، والاستذكار لابن عبد البر 380/6

(92) ينظر : الاستذكار لابن عبد البر 380/6

(93) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد 77/7

(94) ينظر المغني لابن قدامة 133/4.

(95) ينظر المصدر السابق 134/4

(96) تقدم ذكر مصادر أقوالهم ص22

(97) تقدم ذكر مصادر أقوالهم ص23

المصادر والمراجع:

1. -اختلاف الأئمة العلماء، تأليف: أبي المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد الذهلي الشيباني عون الدين، المتوفى سنة 560 هجرية، تحقيق: السيد يوسف، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1423 هجرية - 2002 م.

2. -اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، تأليف: أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، صاحب أبي حنيفة، المتوفى سنة 182 هجرية، تعليق: أبي الوفاء الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية، ط1.

3. -اختلاف الفقهاء تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، المتوفى سنة 310هـ، دار الكتب العلمية - بيروت، (د.ت) ، (د.ت).

4. -الإشراف على مذاهب العلماء، تأليف: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفى سنة 319 هـ-، تحقيق: د/ صغير

10. -الأوسط، من السنن والإجماع والاختلاف، تصنيف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى 318هـ-، تعليق: أحمد بن سليمان بن أيوب تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الفلاح، مصر، ط1، 1430هـ - 2009م.
11. -الاستذكار الجامع لفقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، تصنيف: أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى 463هـ-، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية -بيروت، ط1، 1421 هجرية - 2000م.
12. -البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، تأليف: الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى، المتوفى سنة 840 هـ-، دار الحكمة اليمانية - ط1، 1366هـ - 1947م.
13. -بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، المتوفى سنة 595هـ-، دار الحديث - القاهرة، بدون طبعة، 1425هـ - 2004.
14. -البداية والنهاية، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي، توفي سنة 774 هجرية، تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ط1، ، 1418 هجرية - 1998 م.
15. -البدر المنير، تأليف: أبي حفص عمر بن علي بن أحمد سراج الدين ابن الملقن الشافعي المصري، المتوفى 804 هجرية، تحقيقه: مصطفى أبي الغيث، وآخرون، دار الهجرة- الرياض، ط1، 1425 هجرية - 2004م.
16. تاريخ دمشق، تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، المتوفى 571هـ-، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر - بيروت، 1415 هجرية - 1995م.
17. تحفة التحصيل، تأليف: أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي الكردي المصري، ولي الدين ابن العراقي، 826هـ-، تحقيق: عبد الله نواره، مكتبة الرشد - الرياض.
18. التعريفات، تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني، المتوفى 816 هجرية، تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1403 هجرية - 1983 هجرية.
19. تقريب التهذيب، تأليف: الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، المتوفى 853 هجرية، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد - حلب، ط3، 1411 هجرية - 1991 هجرية.
20. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تأليف: أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي، المتوفى 742 هجرية-، تحقيق: بشار

26. السنن، تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المتوفى سنة 279 هجرية - تحقيق: محمد صبحي حلاق، دار ابن كثير - دمشق - بيروت، ط1، 1437 هجرية - 2013 م.
27. السنن، تصنيف: أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، تحقيق: رائد صبري، دار الحضارة، ط2، 1436 هجرية - 2015 م.
28. السنن الكبرى للبيهقي، تصنيف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن الخسر وجري البيهقي، المتوفى سنة 458 هـ -، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1424 هـ - 2003 م.
29. سير أعلام النبلاء، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي توفي سنة 748 هـ -، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، 1405 - 1985 م.
30. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني، المتوفى سنة 1250 هـ -، دار ابن حزم، ط1.
31. شرح الزركشي على مختصر الخرق، تأليف: محمد بن عبد الله شمس الدين الزركشي الحنبلي، المتوفى سنة 772 هـ، دار العبيكان - السعودية، ط1، 1413 هـ - 1993 م.
- عواد، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط1، 1400 هجرية - 1980 م.
21. الجامع المسند المختصر عن أمور النبي - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه)، تصنيف: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي المتوفى في سن - 256 هجرية - دار السلام - الرياض، ط2، 1419 هجرية - 1999 م - مجلد واحد.
22. الجرح والتعديل، تصنيف عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي، المعروف بابن أبي حاتم، المتوفى سنة 327 هجرية، دار المعارف العثمانية - الهند، ودار إحياء التراث العربي - بيروت، ط1، 1271 هجرية - 1952 م.
23. الحدود الأنيفة والتعليقات الدقيقة، تأليف: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، المتوفى سنة 926 هجرية، تحقيق: د. مازن المبارك، دار الفكر المعاصر - بيروت، ط1، 1411 هجرية.
24. سبل السلام، تأليف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، توفي 1182 هـ -، دار الحديث، (د. ت).
25. السنن، تصنيف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخرساني النسائي، المتوفى سنة 303 هـ -، تحقيق: محمد صبحي حلاق، دار ابن كثير - دمشق - بيروت، ط1، 1437 هـ - 2016 م.

32. شرح علل الترمذي، تأليف: عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، الشهير بابن رجب الحنبلي، المتوفى 795هـ-، تحقيق: د/كمال علي الجمل، دار الكلمة- مصر، ط1، 1418هـ- 1998م.
33. صحيح السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، تأليف: أبي مالك كمال بن السيد سالم، المكتبة الوقفية - القاهرة، 2003م.
34. الصحاح تاج العرب، وصاح العربية. تأليف: أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي المتوفى، 393 هجرية - تحقيق: أحمد بن عبد الغفور، دار العلم للملايين - بيروت، ط4، 1407 هجرية - 1987م.
35. الطبقات الكبرى، تأليف أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البغدادي البصري، المعروف بابن سعد، توفي، سنة 230 هجرية، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1410 هجرية - 1990م.
36. عون المعبود شرح أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم، تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، تأليف: محمد أشرف بن أمير أبي عبد الرحمن، شرف الحق الصديقي، العظيم آبادي، المتوفى 1329هـ-، دار الكتب العلمية- بيروت، ط2، 1415هـ-.
37. العين تأليف: الخليل ابن أحمد الفراهيدي البصري توفي 170 هجرية، تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار الهلال.
38. القاموس المحيط: تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني، المتوفى س 886 هجرية، تحقيق: أبي الطاهر محمد بن يعقوب مجد الدين الفيروز آبادي، المتوفى سنة 817 هجرية، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1426 هجرية - 2005 هجرية.
39. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المتوفى 620 هجرية، دار الكتب العلمية، 1414 هجرية- 1994م.
40. الكامل في التاريخ، تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير، المتوفى سنة 630 هـ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي - بيروت، ط1، 1417 هجرية - 1997م.
41. لباب الأنساب والألقاب والأعقاب، تأليف أبي الحسن ظهير الدين علي بن زيد البيهقي، الشهير بابن فندمة، توفي س 565 هـ، الكتاب الإلكتروني.
42. المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ت 482هـ-، دار المعرفة - بيروت لبنان، ط1، 1414هـ- 1993م.

43. المصنف في الأحاديث والآثار، تصنيف أبي بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، ابن أبي شيبه العبسي الكوفي المتوفي 235 هجرية، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد بالرياض، ط1، 1409 هجرية.
44. المصنف، تأليف: أبي بكر عبد الرزاق بن همام الحميري اليماني الصنعاني المتوفي سنة 211 هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1403 هـ.
45. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، تأليف: أبي يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي المعروف بالكوسج، عمادة البحث العلمي - الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة، ط1، 1425 هـ - 2002 م.
46. مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود السجستاني، تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني 275 هـ، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله، مكتبة ابن تيمية - مصر، ط1، 1420 هـ - 1999 م.
47. مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله، جمع عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل المتوفي 290 هـ، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - بيروت، ط1، 1401 هـ - 1981 م.
48. المجموع شرح المذهب، تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف محيي الدين النووي، المتوفي سنة 676 هجرية - (تكملة السبكي والمطبعي)، دار الفكر - بيروت.
49. المحلى بالآثار، تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، المتوفي 456 هـ، دار الفكر - بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
50. مختصر المزني، تأليف: أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، المتوفي 264 هـ، وهو مطبوع ملحق بالأم للشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1410 هـ - 1999 م.
51. المغني شرح مختصر الخرقي، تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشقي، المتوفي 620 هـ، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 1388 هـ - 1968 هـ.
52. الموطأ، تصنيف: مالك بن أنس بن مالك الصبحي المدني المتوفي سنة 179 هجرية، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان - أبو ظبي، ط1، 1425 هجرية - 2004 م. وهذه الطبعة هي المعتمدة عند العزو.
53. المدونة عن الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، المتوفي سنة 179 هـ، رواية سحنون بن سعيد التتوخي القيرواني،

عن ابن القاسم، عن الإمام مالك ط1،
1415هـ - 1994م.

54. -مقاييس اللغة لابن فارس، تأليف: أبي
الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني
الرازي، المتوفى سنة 395 هجرية، تحقيق:
عبد السلام هارون، دار الفكر - بيروت،
1399 هجرية - 1975 م.

55. -النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف:
أبي السعادات المبارك بن أحمد بن محمد
الشيبياني الجزري، مجد الدين ابن الأثير،
المتوفى سنة 606 هجرية، تحقيق: طاهر
الزاوي، ومحمود محمد، المكتبة العلمية -
بيروت، 1399 هجرية - 1979 هجرية.

56. -نيل الأوطار، تأليف: محمد بن علي بن محمد
الشوكاني، المتوفى 1250 هجرية -، تحقيق:
عصام الدين الصبابي، دار الحديث -
القاهرة، ط1، 1413 هجرية - 1993 م.

57. -الوافي بالوفيات، تأليف: خليل بن أبيك بن
عبد الله صلاح الدين الصفدي، توفي
س764هـ، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي
مصطفى، دار إحياء التراث - بيروت،
1420هـ - 2000م.